

实例：

民事起诉状

(保证保险合同纠纷)

说明： 为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。 1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。 2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。 3. 本表所涉内容系针对一般保证保险合同纠纷案件，有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“✓”；您认为另有重要内容需要列明的，可以在本表尾部或者另附页填写。 ★特别提示★ -1 《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定：“民事诉讼应当遵循诚信原则。”如果诉讼参加人违反上述规定，进行虚假诉讼、恶意诉讼，人民法院将视违法情形依法追究责任。	
当事人信息	
原告	名称：XX财产保险股份有限公司 住所地(主要办事机构所在地)：广东省深圳市XX区XX路 注册地/登记地：广东省深圳市XX区XX路 法定代表人/主要负责人：孙XX 职务：执行董事 联系电话：XXXXXXXXXX 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□ 股份有限公司☒ 上市公司□ 其他企业法人□ 事业单位□ 社会团体□ 基金会□ 社会服务机构□ 机关法人□ 农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□ 基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□ 合伙企业□ 不具有法人资格的专业服务机构□ 国有□ (控股☒ 参股□) 民营□
委托诉讼代理人	有☒ 姓名：张XX 单位：北京XX律师事务所 职务：律师 联系电话：XXXXXXXXXX 代理权限：一般授权□ 特别授权☒ 无☐
送达地址(所填信息除书面特别声明更改外，适用于案件一审、二审、再审所有后续程序)及收件人、联系电话	地址：北京市XX区XX街道北京XX律师事务所 收件人：张XX 联系电话：XXXXXXXXXX
是否接受电子送达	是☐ 方式：短信 _____ 微信 _____ 传真 _____ 邮箱 XXX@QQ.COM _____ 广东法院诉讼服务网注册用的身份证号 _____ 其他 _____ 否☐
	名称： 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地： 法定代表人/主要负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码：

被告(法人、非法人组织)	类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐
被告(自然人)	姓名：杜 XX 性别：男 ☒ 女 ☐ 出生日期：19XX 年 XX 月 XX 日 民族：X 族 工作单位：XX 公司职务：职员 联系电话：XXXXXXXXXX 住所地(户籍所在地)：北京市 XX 区 XX 街 XX 号 经常居住地：北京市 XX 区 XX 街 XX 号
第三人(法人、非法人组织)	名称： 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地： 法定代表人/主要负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐
诉讼请求和依据	
1. 理赔款	643035.61 元(人民币,下同)
2. 保险费、违约金等	截至 20XX 年 XX 月 XX 日止,欠保险费共计 3559.84 元、滞纳金 元; 自 20XX 年 XX 月 XX 日之后的保险费、滞纳金等各项费用按照保证保险合同 约定计算至实际清偿之日止 明细： 每笔滞纳金以相应代偿款为基数， 自 2022 年 4 月 15 日起按 全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR) 4 倍计 算至实际清偿之日止) 理赔金额(元)*0.12%/30 日*逾期日+理赔金额 (元) *0.063%=3559.84 元
3. 是否主张实现债权的费用	是 ☒ 费用明细： 律师费 7000 元 否 ☐
4. 其他请求	判令原告就位于北京市通州区房产(房屋产权证号：X 京房权证通字第 X 号)的拍卖、变卖所得款在上述诉讼请求范围内享有优先受偿权；诉讼费由被告承担。
5. 标的总额	653595.45 元(计至起诉时)

6. 请求依据	合同约定：《关于保证保险业务及债务清偿安排之协议书》第 3 条、第 10 条 法律规定：《中华人民共和国民法典》第四百一十条、第四百一十三条、第四百二十条、第五百七十七条、第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条；《中华人民共和国保险法》第六十条；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(四)》第八条等
约定管辖和诉讼保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☒ 合同条款及内容： 第 12 条， 发生纠纷诉至人民法院解决无 ☐
2. 是否申请财产保全措施	已经诉前保全： 是 ☐ 否 ☐ 保全法院： 保全时间： 申请诉讼保全： 是 ☒ 否 ☐
事实和理由	
1. 保证保险合同的签订情况(合同名称、主体、签订时间、地点行等)	2019 年 3 月 22 日 XX 财险公司与杜 XX 在公司营业地签署《关于保证保险业务及债务清偿安排之协议书》
2. 保证保险合同的主要约定	保证保险金额：累计最高不超过 132 万元 保费金额： 保险费月缴， 每月费率 0.12% 保险期间：自个人借款合同项下借款发放之日起， 至个人借款合同约定的清偿全部借款本息之日止， 最长不超过 3 年 保险费缴纳方式： 现金支付 理赔条件： 超过 90 日未向债权人偿还借款， 由保险人进行理赔。 理赔款项和未付保费的追索： 被保险借款的本金、利息、罚息、费用等 违约事由及违约责任：杜某某超过 90 日未偿还借款，保险人代为理赔特别约定： 其他：
3. 是否对被告就保证保险合同主要条款进行提示注意、说明	是 ☒ 提示说明的具体方式以及时间地点：《协议》第八条黑体加粗部分特别提示： 投保人拖欠任何一期借款达到 80 天，保险人依据保险合同约定向被保险人进行理赔。 否 ☐
4. 被告借款合同的主要约定(借款金额、期限、用途、利息标准、还款方式、担保、违约责任、解除条件、管辖约定等)	2019 年 3 月， 出借人 XX 信托公司与借款人杜 XX 签订《个人贷款授信额度合同》，约定 XX 信托公司为杜 XX 在授信额度内提供循环借款。双方签订了 2 份《借款合同》，借款金额分别为 499000 元、426000 元，借款年利率均为 9.2%。

5. 被告逾期未还款情况	就 499000 元借款合同, 杜 XX 正常还款至第 17 期(2022 年 1 月 3 日), 第 18 期开始逾期还款, 数额为 387162.77 元。就 426000 元借款合同, 杜 XX 正常还款至第 16 期(2022 年 2 月 22 日), 第 17 期开始逾期还款。 明细:
6. 保证保险合同的履行情况	2022 年 4 月 15 日, XX 财险公司向 XX 信托公司转账 387162.77 元。2022 年 4 月 15 日, XX 财险公司向 XX 信托公司转账 255872.84 元。共赔款 643035.61 元。
7. 追索情况	2022 年 4 月 16 日、17 日, XX 财险公司系统先后向杜 XX 发送通知, 告知杜 XX 前述代偿事实。 明细:
8. 其他需要说明的内容(可另附页)	
9. 证据清单(可另附页)	后附证据清单

具状人 (签字、盖章):

XX 财产保险股份有限公司 孙 XX

日期: xx 年 xx 月 xx 日